

1501210-42.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501210-42.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2166532/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 25650110 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2166532 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2166532 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2166532/2022 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TOMAS MAGNO MARTINS FELIX e outro

Vítima:

Saúde Pública

Réu Preso

Aos 27 de outubro de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafado, que a Justiça Pública move contra TOMAS MAGNO MARTINS FELIX e RAFAEL CARDOSO DA SILVA. Verificou-se o comparecimento do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor DANILO VICENTE DE ARAUJO SILVA, Defensor Público nomeado aos réus; assim como dos acusados. Compareceram também as testemunhas comuns LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO e ARTUR EUGÊNIO SCALICE, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se os réus e o defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o MM. Juiz a tomar o depoimento das testemunhas presentes e, a seguir, a interrogar os réus, conforme

arquivo de mídia anexo. Após, em debates orais, manifestaram-se o Ministério Público e a Defesa. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, RAFAEL CARDOSO DA SILVA, qualificado à fl. 19, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e TOMAS MAGDO MARTINS FELIX, qualificado à fl. 20, é processado como incurso no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 170/173). Os réus foram notificados (fls. 186 e 188) e apresentaram defesa preliminar (fls. 68/74). A denúncia foi recebida (fls. 257/258). Os réus foram citados (fls. 292 e 294). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os acusados. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/7), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos de exames em peça (fls. 145/146), laudo de exame químico toxicológico (fls. 163/165), relatório de investigações (fls. 159/162) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída aos réus. Na fase policial eles afirmaram que os entorpecentes apreendidos se destinariam ao consumo deles próprios (fls. 06/07). Em juízo RAFAEL negou a prática delitiva e afirmou que foi abordado por policiais quando retornava para sua residência após adquirir um refrigerante para o jantar. Disse que os policiais passaram a exigir dele a apresentação de uma arma de fogo e a delação de uma traficante chamada Juliana, mas como não cooperou os milicianos foram até uma árvore há setenta metros do local e voltaram com uma sacola com drogas no interior. Afirmou que não conhece TOMAS e não o indicou como sendo seu fornecedor de drogas. TOMAS, por sua vez, confessou a prática do tráfico afirmando que eram suas as drogas discriminadas na denúncia e que elas se destinavam ao tráfico. Os policiais chegaram invadindo sua residência, exigiram a entrega dos entorpecentes e ele os entregou. Disse que havia voltado a traficar havia pouco tempo porque havia saído da cadeia e estava desempregado. Os fatos não ocorreram exatamente da forma como relatado pelos réus. Os policiais Luiz Francisco dos Santos Neto e Artur Eugênio Scalice declararam em uníssono, confirmando o que antes já haviam dito à autoridade policial, que no dia dos fatos o réu RAFAEL foi visto mantendo contato com um indivíduo de bicicleta em um cruzamento de via e, ao vê-los se aproximar, passou a andar com algo nas mãos. O outro indivíduo saiu correndo e não foi abordado. O réu RAFAEL foi abordado e revistado, sendo encontrados em sua mão com ele dois pinos de cocaína e uma porção maior de maconha e, em uma sacola escondida no interior de sua blusa, uma sacola com 22 pinos de cocaína e dinheiro. Questionado, o réu confessou a prática do crime de tráfico e lhes disse que o réu TOMAS seria a pessoa que lhe fornecia as drogas e indicou o seu endereço. Para ele todos foram. Os policiais pararam nas proximidades e caminharam até o portão, de onde avistaram TOMAS mexendo em algo. Esse, por sua vez, foi até eles talvez por acreditar que eram usuários, mas ao constatar que eram policiais deixou para trás uma sacola e saiu correndo para os fundos do imóvel. Ele foi perseguido e contido. Com ele havia dois pinos de cocaína e uma gilete. Os policiais depoentes ainda voltaram ao local em que havia sido dispensada a sacola e a apreenderam, constatando que no seu interior havia mais entorpecentes. TOMAS foi questionado e não só confessou o tráfico como também os levou até as proximidades de uma cerca, onde foram encontradas outras duas ou três pedras de crack e aproximadamente 150 eppendorf's vazios. Como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, os depoimentos de policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus e representados em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. Neste sentido vale destacar o posicionamento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas versões - Acusada que admite a posse, mas nega a traficância - Versão isolada nos autos - Condenação mantida - Recurso da Defesa improvido. Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Ação que atinge número indeterminado de pessoas e fomenta a prática de crimes mais violentos - Gravidade concreta da conduta evidenciada - Regime fechado - Cabimento - Substituição da pena por restritiva de direitos - Impossibilidade no caso dos autos - Recurso do Ministério Público provido" (TJ-SP 00596523620168260050 SP 0059652-36.2016.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2017). Eventuais divergências pontuais entre as versões apresentadas no momento da formalização das prisões em flagrante e posteriormente em juízo, sob o crivo do contraditório, não infirmam em nada a validade das declarações, cediço que elas se justificam pela falibilidade da memória, pela similaridade das várias ocorrências atendidas diuturnamente pelos milicianos e pelo tempo que normalmente decorre entre um e outro depoimento. Não há nos autos qualquer indício, por mais tênue que seja, de que os policiais tivessem alguma razão para levianamente incriminarem os réus, imputando-lhes a prática de crime do qual os sabiam inocentes. É importante destacar que não obstante tenha declarado que RAFAEL era conhecido dos meios policiais, o depoente Luiz Neto afirmou que já o havia abordado várias vezes antes dos fatos e por jamais tê-lo encontrado com algo de ilícito jamais o prendera anteriormente. Ora, como bem ponderou o Ministério Público, fosse intenção do policial incriminar falsamente o réu - e destaque-se que o outro depoente trabalha nessa cidade há pouco tempo e não teria razões para fazê-lo - e ele o teria feito nas inúmeras vezes anteriores que o abordou. O que se tem como comprovado nos autos, portanto, é que ambos os réus praticavam o tráfico no dia dos autos. RAFAEL porque tinha consigo inúmeras porções individuais de cocaína e uma maior de maconha, divididas da forma como normalmente são acondicionadas para a venda, em local conhecido como ponto de tráfico. Ali, inclusive, ele foi visto antes da abordagem mantendo contato com um indivíduo que logrou êxito em fugir, em atitude claramente configuradora do comércio espúrio de drogas. TOMAS tinha em depósito também várias porções de entorpecentes. A Douta Defesa advoga a tese da nulidade das provas produzidas contra ele em razão da violação de domicílio. Reputo-a sem razão, entretanto. Não se exige apresentação de mandado judicial para ingresso em residência sem autorização do morador nas hipóteses de crime permanente, caso dos autos. Em caso parelho ao ora analisado decidiu o 7º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo voto condutor do Desembargador Moreira da Silva, seguido à unanimidade por seus ilustres pares: "Não há falar-se em nulidade do processo sob o argumento de violação de domicílio ou da ilicitude das provas por derivação, máxime porque nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante, sobretudo porque a referida inviolabilidade comporta exceção justamente quando existe um crime em andamento no interior de residência, como é o caso dos autos, em que avulta a hipótese de flagrante delito (CF, art. 5º, inc. XI, e CP, 150, § 3º, inc. II) (Revisão Criminal nº 0012798-71.2015.8.26.0000, DJ. 14.02.2019). Colhe-se do

referido acórdão julgado do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: "DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CRIME PERMANENTE. 1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 2. Legitimidade e validade do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. 4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido" RHC 86082 / RS - RIO GRANDE DO SUL - RECURSO EM HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 05/08/2008 - Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008). TOMAS havia sido poucos minutos antes indicado por RAFAEL como fornecedor de entorpecentes. Em vista dessa denúncia os policiais foram até a residência dele e o avistaram manuseando as drogas que se destinariam ao consumo de terceiros e o chamaram. Quando constatou que eram policiais ele correu e deixou para trás uma sacola no interior da qual havia inúmeras porções de cocaína. A situação de flagrância na hipótese é evidente, o que autorizava os policiais a ingressarem no imóvel para realizar a sua prisão. A localização posterior das drogas - não só as dispensadas, mas também as outras em local indicado pelo réu - só confirmou a certeza da traficância e a lisura da conduta dos policiais. Passo, assim, à dosimetria das penas. Do réu RAFAEL. Fixo a pena base no patamar mínimo legal. Na segunda fase aumento a pena em 1/4 em razão da dupla reincidência do réu (processos nº 0000399-85.2015 [fls. 55/56] e 0005285-82.2014 [fls. 56/57]). Na terceira fase deixo de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência do réu, mas aplico aquela prevista no art. 41 do mesmo estatuto diante da informação dos policiais ouvidos em juízo no sentido de que a colaboração dele foi decisiva, senão a única responsável pela localização e prisão do réu TOMAS. Assim, reduzo a pena em 1/3 e a concretizo em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada qual arbitrada no patamar mínimo, vedada a substituição por restritivas de direitos em razão da dupla reincidência do réu, a mesma que me leva a fixar o regime fechado para início de cumprimento de pena. Do réu TOMAS. Fixo a pena base no patamar mínimo legal. Na segunda fase reconheço a tripla reincidência do réu como circunstância agravante (processos nºs 0001295-44.2018 [fls. 69/70], 0003261-06.2011 [fl. 70] e 3000547-34.2013 [fl. 74]) e a compenso parcialmente com a confissão espontânea. Destaco que na hipótese a tripla reincidência autorizaria o recrudesimento da pena intermediária em pelo menos 1/3, fração que não será considerada pela compensação parcial realizada, nos termos do art. 67 do Código Penal. Aumento a pena em apenas 1/6. Na terceira fase deixo de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e reconheço comprovada a causa de aumento de pena descrita na denúncia, cedio que a prova dos autos é segura no sentido de que o crime vinha sendo praticado nas proximidades de uma instituição social e de uma instituição de ensino, a CEMEI Luzia Costa Fernandes (fls. 159/161). É importante destacar que o crime de tráfico já vinha sendo praticado pelo réu e que, nos termos do entendimento jurisprudencial já sufragado no Superior Tribunal de Justiça, "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. [...]. IV - A simples prática do tráfico de drogas na proximidade de tais estabelecimentos é

suficiente para a aplicação da majorante, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa" - destaquei - (STJ - AgRg no AREsp: 1028605 SP 2016/0327378-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018). No mesmo sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores desses locais. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no RESp 1.349.357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 30/04/2014). Aumento a pena em 1/6 e a concretizo em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, em razão da tripla reincidência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR RAFAEL CARDOSO DA SILVA, filho de Osmar Cardoso da Silva e Marta Barbosa da Silva, portador do RG nº 45.831.895, ao cumprimento de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e TOMAS MAGNO MARTINS MARTINS FELIX, filho de Carlos Antonio Araújo Felix e Maristela Martins Felix, portador do RG nº 58.611.140, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, em combinação com o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Os réus, multirreincidentes, foram presos em flagrante delito e permaneceram presos durante toda a instrução processual. Foram condenados nesta quadra pela prática de outro crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a soltura deles nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-los presos durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-los com a soltura, quando já condenados em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos dos réus, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Declaro perdidos em favor da união os valores apreendidos nos autos. Após o trânsito em julgado, providencie-se a reversão para o FUNAD. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA